

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2566/2535

บริษัท ธนาकार ทหาร ไทย จำกัด
บริษัท เวิร์ลเอนจิเนียริง แอนด์ดีไซน์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 284 วรรคแรก, มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 309

เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 3 จำนวน 2 แปลง
จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่าที่ดินแปลงที่ 2 มีราคาเพียงพอชำระหนี้ ขอให้ระงับการขาย
ที่ดินแปลงที่ 1 กับอ้างว่าการประเมินราคาและการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลง
ต่ำกว่าราคาท้องตลาดทำให้จำเลยที่ 3 เสียหาย หากเป็นจริงก็ขอขอให้เพิกถอน
การขายทอดตลาดได้ ศาลชั้นต้นขอที่จะได้ส่วนคำร้องของ จำเลยที่ 3 เสียก่อนที่จะ
พิจารณาสั่ง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 3
จำนวน 2 แปลง เพื่อชำระหนี้โจทก์ นายสุมิตรเลิศสุขุมิตรกุล ซื่อที่ดินแปลงที่ 1 ได้
และบริษัท บี.โอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซื่อที่ดินแปลงที่ 2 ได้ จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้อง
คัดค้านว่า ที่ดินแปลงที่ 2 ซึ่งขายได้ราคา 20,900,000 บาทพอชำระหนี้โจทก์แล้ว
ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการขายทอดตลาดที่ดินแปลงที่ 1 แต่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีและโจทก์ไม่ยินยอม และการประเมินราคาและการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง

สองแปลงต่ำกว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดมาก ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
ที่ดินทั้งสองแปลง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา
ไต่สวนคำร้องต่อไป แล้วมีคำสั่งตามรูปคดี

โจทก์และผู้ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงฎีกา ต่อมาโจทก์และผู้ซื้อที่ดินแปลงที่ 2 ขอ
ถอนฎีกา ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของ จำเลยที่ 3 นั้น อ้างว่าหลังจากที่ขายที่ดิน
แปลงที่ 2 ในราคา 20,900,000 บาทแล้ว ผู้แทนจำเลยที่ 3 ได้ขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีระงับการขายทอดตลาดที่ดินแปลงที่ 1 ไว้ก่อน เพราะขายที่ดินแปลงที่ 2
ได้ราคาเพียงพอชำระหนี้โจทก์แล้ว แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีและโจทก์ไม่ยินยอม กับ
อ้างว่าการประเมินราคาและการขายทอดตลาดที่ดินแปลงที่ 1 ได้ราคาต่ำกว่าราคาซื้อ
ขายในท้องตลาดซึ่งมีราคาถึง 38,016,000 บาท ทำให้จำเลยที่ 3 เสียหาย ตาม
คำร้องดังกล่าวเท่ากับจำเลยที่ 3 อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอด
ตลาดฝ่าฝืนกฎหมาย และราคาประเมินรวมทั้งราคาขายไม่เหมาะสม ทำให้จำเลยที่
3 เสียหาย ซึ่งหากเป็นความจริงก็ชอบที่จำเลยที่ 3 จะขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาดได้ แต่ในชั้นต้นนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่จะฟังว่า กรณีเป็นดังคำร้องของ จำเลยที่
3 หรือไม่ จึงควรที่จะทำการไต่สวนพยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายเพื่อฟังข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือไม่ราคาประเมินและราคาขายทอดตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ